



P U T U S A N

Nomor 284/Pid.Sus/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYUDI bin IMAM DJUNAIDI;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 21 Mei 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pengampon Gg. IX Nomor 37 Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Serabutan);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/798/XI/Res.4.2/2025/Satresnarkoba; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2025 sampai dengan tanggal 06 Desember 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2025 sampai dengan tanggal 15 Januari 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2026 sampai dengan tanggal 03 Februari 2026;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 04 Februari 2026 sampai dengan tanggal 05 Maret 2026;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Februari 2026 sampai dengan tanggal 11 Maret 2026;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2026 sampai dengan tanggal 10 Mei 2026;

Terdakwa didampingi oleh Advokat yaitu : M. Zainal Arifin, S.H., M.H. Advokat dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar” beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 284/Pid.Sus/2026/PN Sby tertanggal 23 Februari 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 284/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 10 Februari 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 10 Februari 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyudi Bin Imam Djunaidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Wahyudi Bin Imam Djunaidi** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 1 bulan, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan Terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari. dikurangi waktu selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 11 (sebelas) Buah Kantong Plastik Berisikan Kristal Putih Yang Di Duga Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Total Netto + 2,863 (dua Koma Delapan Enam Tiga) Gram,
 - 2) 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Warna Abu-abu Tanpa Merk.
 - 3) 1 (satu) Bungkus Plastic Klip
 - 4) 1 (satu) Buah Tas Slempong Warna Hitam Merk Jordan
 - 5) 1 (satu) Buah Handphone Oppo A5 Warna Hitam Nomor Card 0895401050572 Dengan Imei 1 867783041621171, Imei 2 867783041621163

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan tertulis dari Advokat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa apabila terdakwa ditangkap terindikasi dari hasil pengembangan terdakwa lain dan / atau dari pelaku penyalahguna Narkotika lainnya dan / atau atas informasi dari masyarakat sehingga pada waktu terdakwa ditangkap dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti sebagaimana dalam fakta hukum di dalam persidangan yang pada kenyataannya dari barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan telah mengandung Metamfetamina pada diri Terdakwa.

Selanjutnya sebelum melakukan pengeledahan dan penangkapan terdakwa sedang mengkosumsi sabu- sabu dan / atau selesai mengkosumsi sabu- sabu serta berdasarkan hasil pemeriksaan screening test urine, dimana dinyatakan test urine terdakwa positif dan bukan sebagai pengedar Narkotika maka terdakwa dapat dikategorikan Penyalahguna Narkotika sehingga terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan / dikonsumsi tanpa hak untuk diri terdakwa sendiri bukan untuk diperjualbelikan.

Oleh karena itu, apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, bahwa menurut ketentuan pasal 54 Undang- Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana menurut ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagai bahan pertimbangan sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.. 04 Tahun 2010, seorang yang kecanduan narkotika dapat dimasukkan ke Balai Rehabilitasi apabila memenuhi syarat-saksirat diantaranya:

1. Terdakwa dalam kondisi tertangkap tangan oleh penyidik polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional;
2. Pada saat Terdakwa tertangkap tangan barang bukti pemakaian yang ditemukan tidak lebih dari 1 (satu) gram;
3. Adanya uji Laboratorium bahwa terdakwa positif menggunakan Narkotika berdasar permintaan Penyidik
4. Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
5. Perlu Surat Keterangan dari Dokter Jiwa atau Psikiater Pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat Rehabilitasi terdekat bagi terdakwa yang dicantumkan dalam amar putusan.

7. Dalam menjatuhkan lamanya Rehabilitasi sebagai standar dalam proses terapi dan

Rehabilitasi didasarkan pada keterangan ahli.

Bahwa apabila Terdakwa tidak termasuk kriteria dari uraian tersebut diatas dan / atau terdakwa merupakan tindak pidana Narkotika, maka Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon Kepada Majelis Hakim agar nantinya dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yang terpenting harus bersifat edukatif bagi terdakwa dan masyarakat sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa harus memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Bahwa Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Sangat Tidak Mencerminkan Rasa Keadilan Terhadap Terdakwa dan tidak memberi kesempatan pada terdakwa untuk menapak hidup yang lebih baik, dimana dalam persidangan:

Bahwa Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Sangat Tidak Mencerminkan Rasa Keadilan Terhadap Terdakwa dan tidak memberi kesempatan pada terdakwa untuk menapak hidup yang lebih baik, dimana dalam persidangan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual melainkan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit-beli dan terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada

Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar memberikan:

1. PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (ex aequo at bono) dan / atau
2. PUTUSAN YANG SERINGAN RINGANNYA

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari Advokat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Advokat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-154/01/2026 tanggal 05 Februari 2026 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **Wahyudi Bin Imam Djunaidi** pada hari Jumat tanggal 14 November 2025 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu bulan November 2025, atau setidaknya tidaknya pada waktu tahun 2025, bertempat di depan kamar kos Jl. Bratang Gede No. 103 Kec. Wonokromo Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Jumat tanggal 14 November 2025 sekira pukul 18.30 Wib, Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yaitu Saksi Arafat Jihad Sumaryono Putra, Saksi Edo Ranto Perkasa, dan Saksi Yogy Indra Yudistira melakukan pengungkapan terhadap Terdakwa Wahyudi Bin Imam Djunaidi, lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat Netto $\pm$ 2,863 (dua koma delapan enam tiga) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Jordan, 1 (satu) Handphone OPPO A5 warna hitam nomor card 0895401050572 dengan IMEI 1 867783041621171 IMEI 2 867783041621163, yang seluruhnya dalam milik dan dalam penguasaan dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Hasip (DPO) dengan harga Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan berat Netto $\pm$ 2,863 (dua koma delapan enam tiga) gram pada hari sabtu tanggal 08 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIB di pinggir jalan raya suramadu Bangkalan, yang diambil dengan cara menghubungi Sdr. Hasip melalui via whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu, setelah sepakat kemudian Terdakwa bertemu secara langsung ketempat yang sudah ditentukan dan membeli dengan pembayaran tunai.

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali yang dibagi menjadi 11 (sebelas) kantong plastik untuk dijual secara ecer dengan harga sesuai berat masing-masing kantong plastik diantaranya, 5 (lima) kantong plastik dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) kantong plastik dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) kantong plastik paket pahe sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan belum ada keuntungan yang diterima.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10820/NNF/2025 tanggal 01 Desember 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md, dan diketahui oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang berupa :
 - = 33200/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,453$ gram ; -
 - = 33201/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,266$ gram;
 - = 33202/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,494$ gram;
 - = 33203/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,374$ gram;
 - = 33204/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,293$ gram;
 - = 33205/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,239$ gram;
 - = 33206/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,200$ gram;
 - = 33207/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,197$ gram;
 - = 33208/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,201$ gram;
 - = 33209/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 33210/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.073 gram;

Dengan Kesimpulan barang bukti Nomor 33200/2025/NNF sampai 33210/2025/NNF adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indoneisa No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Wahyudi Bin Imam Djunaidi** pada hari Jumat tanggal 14 November 2025 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada waktu bulan November 2025, atau setidaknya pada waktu tahun 2025, bertempat di depan kamar kos Jl. Bratang Gede No. 103 Kec. Wonokromo Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yaitu Saksi Arafat Jihad Sumaryono Putra, Saksi Edo Ranto Perkasa, dan Saksi Yogy Indra Yudistira melakukan pengangkapan terhadap Terdakwa Wahyudi Bin Imam Djunaidi, lalu pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat Netto $\pm 2,863$ (dua koma delapan enam tiga) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Jordan, 1 (satu) Handphone OPPO A5 warna hitam nomor card 0895401050572 dengan IMEI 1 867783041621171 IMEI 2 867783041621163, yang seluruhnya dalam milik dan dalam penguasaan dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Hasip (DPO) dengan harga Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan berat Netto $\pm 2,863$ (dua koma delapan enam tiga) gram pada hari sabtu tanggal 08 November 2025 sekitar pukul 11.00

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di pinggir jalan raya suramadu Bangkalan, yang diambil dengan cara menghubungi Sdr. Hasip melalui via whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu, setelah sepakat kemudian Terdakwa bertemu secara langsung ketempat yang sudah ditentukan dan membeli dengan pembayaran tunai.

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10820/NNF/2025 tanggal 01 Desember 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md, dan diketahui oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang berupa :

= 33200/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,453$ gram ; -

= 33201/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,266$ gram;

= 33202/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,494$ gram;

= 33203/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.374 gram;

= 33204/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.293 gram;

= 33205/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.239 gram;

= 33206/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.200 gram;

= 33207/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.197 gram;

= 33208/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.201 gram;

= 33209/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.073 gram;

= 33210/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.073 gram;

Dengan Kesimpulan barang bukti Nomor 33200/2025/NNF sampai 33210/2025/NNF adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a UU RI No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Advokatnya tidak mengajukan perlawanan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Arafat Jihad Sumaryono Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 November 2025 sekitar jam 18.30 WIB di depan kamar kos Jl. Bratang Gede Nomor 103 Kec. Wonokromo Kota Surabaya;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Kanit III Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yaitu Iptu Idham Malik Shalasa, S.H., M.H. bersama dengan Ipda Agus Sanyoto, Aiptu Wawan Suhartono, Bripda Edo Ranto Perkasa, S.H., Bripda Ricky Fernanda Pratama, dan Bripda Yogy Indra Yudistira;
 - Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan tersebut lalu dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 11 (sebelas) kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat total netto $\pm$ 2,863 (dua koma delapan enam tiga) gram, yang terdiri masing-masing :
 - 1) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat total netto $\pm$ 0,453 (nol koma empat lima tiga) gram;
 - 2) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat total netto $\pm$ 0,266 (nol koma dua enam enam) gram;
 - 3) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat total netto $\pm$ 0,494 (nol koma empat sembilan empat) gram;
 - 4) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat total netto $\pm$ 0,374 (nol koma tiga tujuh empat) gram;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat total netto $\pm 0,293$ (nol koma dua sembilan tiga) gram;
- 6) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat total netto $\pm 0,239$ (nol koma dua tiga sembilan) gram;
- 7) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat total netto $\pm 0,200$ (nol koma dua nol nol) gram;
- 8) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat total netto $\pm 0,197$ (nol koma satu sembilan tujuh) gram;
- 9) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat total netto $\pm 0,201$ (nol koma empat tiga lima) gram;
- 10) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat total netto $\pm 0,073$ (nol koma nol tujuh tiga) gram;
- 11) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat total netto $\pm 0,073$ (nol koma nol tujuh tiga) gram;
- 12) 1 (satu) timbangan Elektrik warna abu-abu tanpa merk;
- 13) 1 (satu) bungkus plastic klip;
- 14) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Jordan;
- 15) 1 (satu) Handphone OPPO A5 warna hitam Nomor card 0895401050572 dengan IMEI 1 867783041621171, IMEI 2 867783041621163;

Dimana barang berupa 11 (sebelas) kantong plastik berisikan kristal putih yang berupa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) Handphone OPPO A5 warna hitam Nomor card 0895401050572 dengan IMEI 1 867783041621171, IMEI 2 867783041621163 terletak di dalam saku celananya, sedangkan 1 (satu) timbangan elektrik warna abu-abu tanpa merek dan 1 (satu) bungkus plastic klip tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Jordan yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 11 (sebelas) kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Hasip (DPO) yang pada saat itu membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 3 (tiga) gram dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang dibeli pada hari Sabtu tanggal 08 November 2025 sekitar jam 11.00 WIB di pinggir jalan raya Jl. Raya Suramadu Bangkalan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali yang dibagi menjadi 11 (sebelas) kantong plastik untuk dijual secara ecer dengan harga sesuai berat masing-masing kantong plastik diantaranya :

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) kantong plastik dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) kantong plastik dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) kantong plastik paket pahe seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan belum ada keuntungan yang diterima;

- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli dan menjual narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif ketika Saksi melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat yang telah melakukan penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti serta membawa Terdakwa ke Kantor Polrestabes Surabaya guna dilakukan pemeriksaan untuk dilakukan pengembangan dan proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Edo Ranto Perkasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polisi dan keterangannya di dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 November 2025 sekitar jam 18.30 WIB di depan kamar kos Jl. Bratang Gede Nomor 103 Kec. Wonokromo Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Kanit III Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yaitu Iptu Idham Malik Shalasa, S.H., M.H. bersama dengan Ipda Agus Sanyoto, Aiptu Wawan Suhartono, Briptu Arafat Jihad Sumaryono, Bripda Ricky Fernanda Pratama, dan Bripda Yogy Indra Yudistira;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan tersebut lalu dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 11 (sebelas) kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat total netto $\pm$ 2,863 (dua koma delapan enam tiga) gram, yang terdiri masing-masing :

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat total netto $\pm 0,453$ (nol koma empat lima tiga) gram;
- 2) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat total netto $\pm 0,266$ (nol koma dua enam enam) gram;
- 3) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat total netto $\pm 0,494$ (nol koma empat sembilan empat) gram;
- 4) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat total netto $\pm 0,374$ (nol koma tiga tujuh empat) gram;
- 5) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat total netto $\pm 0,293$ (nol koma dua sembilan tiga) gram;
- 6) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat total netto $\pm 0,239$ (nol koma dua tiga sembilan) gram;
- 7) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat total netto $\pm 0,200$ (nol koma dua nol nol) gram;
- 8) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat total netto $\pm 0,197$ (nol koma satu sembilan tujuh) gram;
- 9) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat total netto $\pm 0,201$ (nol koma empat tiga lima) gram;
- 10) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat total netto $\pm 0,073$ (nol koma nol tujuh tiga) gram;
- 11) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat total netto $\pm 0,073$ (nol koma nol tujuh tiga) gram;
- 12) 1 (satu) timbangan Elektrik warna abu-abu tanpa merk;
- 13) 1 (satu) bungkus plastic klip;
- 14) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Jordan;
- 15) 1 (satu) Handphone OPPO A5 warna hitam Nomor card 0895401050572 dengan IMEI 1 867783041621171, IMEI 2 867783041621163;

Dimana barang berupa 11 (sebelas) kantong plastik berisikan kristal putih yang berupa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan ditangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) Handphone OPPO A5 warna hitam Nomor card 0895401050572 dengan IMEI 1 867783041621171, IMEI 2 867783041621163 terletak di dalam saku celananya, sedangkan 1 (satu) timbangan elektrik warna abu-abu tanpa merk dan 1 (satu) bungkus plastic klip tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Jordan yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 11 (sebelas) kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Hasip (DPO) yang pada saat itu membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 3 (tiga) gram dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang dibeli pada hari Sabtu tanggal 08 November 2025 sekitar jam 11.00 WIB di pinggir jalan raya Jl. Raya Suramadu Bangkalan;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali yang dibagi menjadi 11 (sebelas) kantong plastik untuk dijual secara ecer dengan harga sesuai berat masing-masing kantong plastik di antaranya: 5 (lima) kantong plastik dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) kantong plastik dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) kantong plastik paket pahe seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan belum ada keuntungan yang diterima;
- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli dan menjual narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif ketika Saksi melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat yang telah melakukan penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti serta membawa Terdakwa ke Kantor Polrestabes Surabaya guna dilakukan pemeriksaan untuk dilakukan pengembangan dan proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polisi dan keterangannya di dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 November 2025 sekitar jam 18.30 WIB di depan kamar kos Jl. Bratang Gede Nomor 103 Kec. Wonokromo Kota Surabaya;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tersebut, saat itu dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa :

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2026/PN Sby



- 1) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat total netto $\pm 0,453$ (nol koma empat lima tiga) gram;
- 2) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat total netto $\pm 0,266$ (nol koma dua enam enam) gram;
- 3) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat total netto $\pm 0,494$ (nol koma empat sembilan empat) gram;
- 4) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat total netto $\pm 0,374$ (nol koma tiga tujuh empat) gram;
- 5) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat total netto $\pm 0,293$ (nol koma dua sembilan tiga) gram;
- 6) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat total netto $\pm 0,239$ (nol koma dua tiga sembilan) gram;
- 7) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat total netto $\pm 0,200$ (nol koma dua nol nol) gram;
- 8) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat total netto $\pm 0,197$ (nol koma satu sembilan tujuh) gram;
- 9) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat total netto $\pm 0,201$ (nol koma empat tiga lima) gram;
- 10) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat total netto $\pm 0,073$ (nol koma nol tujuh tiga) gram;
- 11) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat total netto $\pm 0,073$ (nol koma nol tujuh tiga) gram;
- 12) 1 (satu) timbangan Elektrik warna abu-abu tanpa merk;
- 13) 1 (satu) bungkus plastic klip;
- 14) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Jordan;
- 15) 1 (satu) Handphone OPPO A5 warna hitam Nomor card 0895401050572 dengan IMEI 1 867783041621171, IMEI 2 867783041621163;

Di mana barang berupa 11 (sebelas) kantong plastik berisikan kristal putih yang berupa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) Handphone OPPO A5 warna hitam Nomor card 0895401050572 dengan IMEI 1 867783041621171, IMEI 2 867783041621163 terletak di dalam saku celananya, sedangkan 1 (satu) timbangan elektrik warna abu-abu tanpa merek dan 1 (satu) bungkus plastic klip tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Jordan yang dibawa oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki barang berupa 11 (sebelas) kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud untuk dijualbelikan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 11 (sebelas) kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi Sdr. Hasip melalui handphone via *WhatsApp* untuk memesan dan membeli narkoba jenis sabu. Setelah sepakat kemudian Terdakwa berangkat ke tempat yang telah ditentukan dan menemui Sdr. Hasip untuk melakukan transaksi tersebut yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 08 November 2025 sekitar jam 11.00 WIB di pinggir jalan raya Jl. Raya Suramadu Bangkalan dengan cara bertemu secara langsung dan dengan pembayaran secara tunai;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 3 (tiga) gram dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Hasip tersebut hampir setiap 2 (dua) minggu sekali dengan pembelian 1 (satu) gram sampai dengan 3 (tiga) gram;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa membagi menjadi 11 (sebelas) bungkus untuk dijual secara ecer kepada teman-teman Terdakwa dengan harga yang telah ditentukan sesuai dengan berat masing-masing bungkus, di antaranya :
 - 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dijual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu paket pahe dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pembelian 1 (satu) narkoba jenis sabu dengan berat 3 (tiga) gram kepada Sdr. Hasip dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) tersebut sudah dipecah/dibagi menjadi 11 (sebelas) bungkus namun belum ada yang terjual;
- Bahwa dari transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil terjual;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual belikan narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud mencari keuntungan karena hingga saat ini Terdakwa belum mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sama sekali untuk menjual belikan serta menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu belum sempat terjual karena belum ada calon pembeli;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan pemeriksaan di kepolisian tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Narkoba dilarang di Negara Indonesia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Advokatnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 11 (sebelas) buah kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat total netto $\pm$ 2,863 (dua koma delapan ratus enam puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu tanpa merek;
3. 1 (satu) bungkus plastic klip;
4. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk jordan;
5. 1 (satu) buah handphone oppo A5 warna hitam nomor card 0895401050572 dengan imei 1 867783041621171, imei 2 867783041621163;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu

- = 33200/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,453 gram;
- = 33201/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,266 gram;
- = 33202/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,494 gram;
- = 33203/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0.374 gram;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 33204/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0.293 gram;
- = 33205/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0.239 gram;
- = 33206/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0.200 gram;
- = 33207/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0.197 gram;
- = 33208/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0.201 gram;
- = 33209/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0.073 gram;
- = 33210/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0.073 gram;

Dengan Kesimpulan barang bukti Nomor 33200/2025/NNF sampai 33210/2025/NNF adalah benar Kristal metamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hari Jumat tanggal 14 November 2025 sekira pukul 18.30 WIB, Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yaitu Saksi Arafat Jihad Sumaryono Putra dan Saksi Edo Ranto Perkasa bersama dengan Kanit III Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yaitu Iptu Idham Malik Shalasa, S.H., M.H. bersama dengan Ipda Agus Sanyoto, Aiptu Wawan Suhartono, Bripda Ricky Fernanda Pratama, dan Bripda Yogy Indra Yudistira telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 11 (sebelas) kantong plastik berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat Netto $\pm$ 2,863 (dua koma delapan enam tiga) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Jordan, 1 (satu) Handphone OPPO A5 warna hitam nomor card 0895401050572 dengan IMEI 1 867783041621171 IMEI 2 867783041621163, yang seluruhnya dalam milik dan dalam penguasaan dari Terdakwa;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Hasip dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan berat netto $\pm$ 2,863 (dua koma delapan enam tiga) gram pada hari Sabtu tanggal 08 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIB di pinggir Jalan Raya Suramadu Bangkalan, yang diambil dengan cara menghubungi Sdr. Hasip melalui via *WhatsApp* untuk memesan narkotika jenis sabu, setelah sepakat kemudian Terdakwa bertemu secara langsung ketempat yang sudah ditentukan dan membeli dengan pembayaran tunai;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali yang dibagi menjadi 11 (sebelas) kantong plastik untuk dijual secara ecer dengan harga sesuai berat masing-masing kantong plastik diantaranya : 5 (lima) kantong plastik dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) kantong plastik dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) kantong plastik paket pahe seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan belum ada keuntungan yang diterima;
- Bahwa dari 11 klip tersebut belum ada yang laku terjual dan Terdakwa belum mendapatkan untung;
- Bahwa oleh karena Terdakwa yang membeli narkotika sabu tersebut dan tidak ada orang lain yang menyuruh atau bekerjasama membeli, maka Terdakwa sebagai pemilik dari narkotika sabu tersebut dan telah menguasai narkotika sabu tersebut sejak tanggal 8 November 2025;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Menimbang bahwa Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Setiap orang”
2. Unsur “Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 setiap orang atau subyek hukum termasuk badan hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan seorang Terdakwa yang berdasarkan Pasal 204 ayat (1) KUHAP Hakim menanyakan kepada Terdakwa mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaannya yang mana Terdakwa mengaku bernama **Wahyudi Bin Imam Djunaidi**, dan selanjutnya yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan Saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, izin, atau kewenangan resmi, baik menurut undang-undang maupun perjanjian. Frasa “tanpa hak” ini bersinonim dengan “melawan hukum” (*wederrechtelijk*), yang artinya bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan dengan kata lain perbuatan Terdakwa tidak memiliki payung hukum apapun ataupun perlindungan hukum apapun sehingga dapat dipidana;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para Saksi, petunjuk, dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam mendapatkan narkotika sabu dengan cara membeli dari Hasip dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan berat netto $\pm$ 2,863 (dua koma delapan enam tiga) gram pada hari Sabtu tanggal 08 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIB di pinggir Jalan Raya Suramadu Bangkalan, yang diambil dengan cara menghubungi Sdr. Hasip melalui via *WhatsApp* untuk memesan narkotika jenis sabu, setelah sepakat kemudian Terdakwa bertemu secara langsung ditempat yang sudah ditentukan dan membeli dengan pembayaran tunai;

Menimbang bahwa baik Hasip maupun Terdakwa bukanlah orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan ataupun mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan jual beli narkotika sabu;

Menimbang bahwa bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk berdasarkan pengakuan Terdakwa untuk dijual kembali yang dibagi menjadi 11 (sebelas) kantong plastik untuk dijual secara ecer dengan harga sesuai berat masing-masing kantong plastik diantaranya : 5 (lima) kantong plastik dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) kantong plastik dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) kantong plastik paket pahe seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan belum ada keuntungan yang diterima, namun dari fakta di persidangan 11 klip tersebut belum ada yang laku dijual dan Terdakwa belum mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa oleh karena faktanya belum ada yang terjual dan hanya berupa pengakuan yang belum terwujud sehingga ada kemungkinan juga niat tersebut tidak jadi dilaksanakan, sehingga Terdakwa yang telah memperoleh sabu itu dari tanggal 8 November 2025 dan ditangkap tanggal 14 November 2025, maka lebih tepat dikatakan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan tertulis yang disampaikan oleh Advokat Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya memohon putusan ringan-ringannya dan putusan seadil-adilnya (*ex aequo at bono*), maka menurut Majelis Hakim akan dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam Pasal 609 KUHP ancamannya pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI, sifat pidananya tidak kumulatif penjara dan denda sehingga dengan memperhatikan Pasal 54 KUHP Majelis Hakim sepakat hanya menjatuhkan pidana penjara dan tidak menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa,

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 11 (sebelas) buah kantong plastik berisikan kristal putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat total netto $\pm$ 2,863 (dua koma delapan ratus enam puluh tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu tanpa merk, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek jordan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan Tindak Pidana Narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Oppo A5 warna hitam nomor card 0895401050572 dengan imei 1 867783041621171, imei 2 867783041621163 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa mengaku pernah dihukum tahun 2010 dalam perkara narkotika 2 tahun 8 bulan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyudi bin Imam Djunaidi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) buah kantong plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat total netto + 2,863 (dua koma delapan ratus enam puluh tiga) gram;

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu tanpa merk;
- 1 (satu) bungkus plastic klip;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek jordan;
Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone Oppo A5 warna hitam nomor card 0895401050572 dengan imei 1 867783041621171, imei 2 867783041621163;
Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 13 April 2026, oleh kami : Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Purnomo Hadiyanto, S.H. dan Muhammad Sukamto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 April 2026** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alarico De Jesus, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Reihan Novandana Syanur Putra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Advokatnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum.

TTD.

Muhammad Sukamto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Alarico De Jesus, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2026/PN Sby